

시정·경고 요구 및 권고

1. 제 목 : 해외장기연수 운영 부적정

2. 관계기관 : ●●☆☆병원

3. 내 용

가. 업무개요

●●☆☆병원에서는 의료수준을 향상시키기 위하여 3년 이상 재직 의사 중 근무성적이 우수한 자에 대해 해외연구기관 및 병원 등에서 1년 이하의 해외연수 과정에 참가할 수 있도록 지원하고 있고,

★★★★실에서는 2022년 제11차 학회위원회에 ‘해외장기연수 대상자 선발 예비 및 본심사’를 안건으로 부의하여 [표 1]과 같이 해외장기연수 대상자를 선정하였습니다.

[표 1] 2022년 제11차 학회위원회 개최결과

개최일	안전명	대상자	근무부서	심의결과 (점수) ※ 60점 이상 선정	비고

나. 관계법령 및 판단기준

●●☆☆병원 「학회위원회 운영지침」 제4조(위원회의 기능)에 따르면 학회위원회는 의사직의 국내·외 학회 및 연수 교육훈련에 관한 사항을 심의·의결하고 제3조(학회위원회 설치 및 구성)에 따라 간사는 교육수련과장으로 정하고 있습니다.

그리고 「☆☆병원 국내·외 학회 및 연수지침」 제14조(해외연수 대상)에 따르

면 해외연수 대상자는 ☆☆병원 3년 이상 근무한 의사 중 근무성적이 우수한 자를 대상으로 훈련계획 제출, 학회심의위원회 의결, 병원장의 승인 등 절차를 거쳐 선정되며, 제18조(재직 및 변상의무)에 따라 1년 이상 연수자는 복귀 후 3년 이상을 근무해야 하며, 재직의무 미이행 시 연수기간에 지급된 제경비 일체를 변상하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 해외장기연수 대상자 선발에 관한 사항

그런데 2022년 제11차 학회위원회 개최내역을 확인한 결과 개최 당시 서제현 전문의의 근로계약이 2022.3.1.부터 2023.2.28. 까지 체결되어 있어 부의안건 연수대상 심의기준으로 적시한 3년 이상 근무자(정년퇴직 전 3년 미만자 제외)에 해당되지 않았으며,

위원회 회의록을 확인한 결과 연구전담의가 해외연수 지원 대상 적격 여부를 문의하는 질문에 간사인 교육수련과장은 대상자가 자격요건을 충족했다고 답변하여 위원들에게 사실관계를 정확히 전달하지 않았습니다.

그 결과 [표 2]와 같이 고용관계가 존재하지 않는 직원이 아닌 자에게 교육발령 및 금전 지원 등의 오류가 발생하였고, 향후 부당한 특혜 발생 의혹 우려, 계약연장 없이 근로계약 종료 시 재직의무 준수가 불가해지는 등의 리스크가 발생한 사실이 확인되었습니다.

[표 2] 해외장기연수 대상자 서xx 근로계약 기간

해외장기연수 기간	근로계약 기간		고용관계 공백 기간

2) 해외장기연수 대상자 의무사항에 관한 사항

한편, ★★★★★실에서는 2022년 제8차 학회위원회(2022.9.19.)에서 의결한 ‘2023년도 해외장기연수자 선발계획’을 통해 해외장기연수 시 의무사항으로 연수 종료 후 재직의무기간(3년) 미 이행시 ①잔여 의무 복무기간동안 동일 진료과 전문의 채용금지, ②해당 진료과 진료공백 대책(해소) 연대 동의서 및 진료 대책 계획서 사전 제출 등을 정하여 진료과 전문의 공백에 대한 대책을 수립하였으나, 연구전담의에 대한 구체적인 검토는 하지 않았고,

그 결과 2022년 제11차 학회위원회(2022.12.20.)에서 해외장기연수 대상자 선발을 위한 제출 서류로 연구전담의인 서xx에게 진료과 전문의 공백에 대한 대책을 적용하여 ①재직의무기간 미 이행시 잔여 의무 복무기간동안 ㄱㄱㄱㄱ연구소 전문의 채용을 하지 않는 것과 ②전문의 공백에 대해 연대하여 책임진다는 동의서 등을 받았으나,

연구전담의 특성상 진료해야 할 환자가 없고, 개별 전문 연구 분야가 명확하여 상호 접근이 곤란한 연구가 많음에 따라 동의서 정구의 실효성이 없으며, 해외장기연수 공백에 대한 대책이라는 본래 취지에 부합하지 않으므로 연구전담의 해외장기연수 운영에 대하여는 연구 경영 측면에서 별도의 검토가 필요한 것으로 확인됩니다.

3. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고

4. 관계기관 의견

●●☆☆병원에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

- ◎◎이사는
 - 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)
- ●●☆☆병원장은
 - 해외장기연수 정정 명령 등을 통하여 행정상 오류를 시정하여 주시고, (시정)
 - 연구전담의, 계약직 전문의 등에 대한 해외장기연수자 선발 제도를 보완하여 주시기 바랍니다. (권고)